

עין משפט
גזר מצוה

בבא א מיי פ'ג מהל' אסורי ביאה הל' יא:
ל ב מיי פט"ו סנהדרין סנהדרין הל' ב:
לא ג ד מיי פ"ג מהל' נערה בחולה הל' א סמג עשין לה טור אה"ע סי' קטו:

‏»‏

מוסף רש"י

תני תרדן בסקילה. דמטיקרא אף על גב דאשתני גופה לא אשתני קטלא (סנהדרין עא.). מרדות. רדוי (שבת ט:). לאו מלקות ארבעים הוא אלא מכת מרדות, מכת רדיוי מדרבנן (יבמות נב.). רדיוי בחוכמות שלא ירגיל בזה ואין לה קצבה אלא עד שיקבל עליו (חולין קמא:).

מה:

אימור דשמעינן דר"ש דאזיל אף בתר ידיעה. תימה לרשז"א דמ"מ מיימי שפיר מדר"ש דמידון בחנק לכל הפחות כיון דבחטאה מיחייבא בסקילה ובזגרות מיחייבא חנק מידי דהוה (א) לחננקין שנתעברו בנסקלין דנידון בחנק כיון שאינו יכול לקיים זו מנות סקילה ולא דמי לקרבן כיון דלא ידע הי קרבן לאיתויי פטור דלא שי"ך למימר דיציא קרבן קטן שבהם דאפי' יציא גדול לא יתכפר אם הוא מחוייב קטן ומנאל מציא חולין לעזרה:

הנערה שהיתה כבר. ומתכא שמעינן דכל היכא דאשתני גופא לא אשתני קטלא דבתר מעיקרא חולין: **ע"פ** פתח ב"ד. לאו דווקא על פתח צ"ד אלא חוץ לצ"ד כי היכי דלא לימחוי צ"ד רוצחין כדאמרין צפרק גומר דיון (סנהדרין דף מז: וס:) אמילתא אחריתא אבל קשה לר"י כיון דמסתמא צ"ד לאו חוץ לשלש מחנות יתצי היכי קאמר הכא סוקלין אותה על פתח בית דין הא ילפינן התם בכל הנסקלין מפרים הנשרפין ונריכין ליסקל חוץ לג', מחנות ומירץ ר"י דהכא צעיר שרובה עובדי כוכבים בטלה קדושת היקף חומה ואין לר"ך להוציאה לחוץ לחומה דחומה כמאן דליתא דהא עיירות המוקפות חומה משתלחין מזורעים מהם כדאמרין במסכת כלים (פ"א מ"ו) וכשהיא רובה עובדי כוכבים אין משתלחין משום דבטלה קדושת חומה:

סוקלין אותה ע"פ פתח שער העיר ההיא. היינו עיר

שסרחה זו כדגמרינן לקמן מעבודת כוכבים שסוקלין אותה על פתח העיר שעמד זו: **המוציא** ש"ר לוקה ונותן מאה סלע גרסין ותו לא ולא גרסין צין בעל צין לא בעל דהא איכא דאמרי מוקי לה והוא שבעל: **רבי** יהודה אומר ללקות לוקה מ"מ. פ"ה משום לא תלך רכיל אע"ג דהוי לאו שאין זו מעשה לוקין עליו ואין נראה לר"ת דלקמן צעי הס"ס אזהרה למוציא ש"ר מנגלן ומסיק מלא תלך רכיל משמע דלא מהני אלא לאזהרה אבל לא למילקי ועוד כל אדם שמחרף אשתו מונות לילקי מלא תלך רכיל ועוד הקשה ר"י דאי לוקה מלא תלך רכיל לרצי יהודה אומאי לר"ך ויסרו ומיהו לרשז"א נראה דהא לאו פירכא היא דאי לא כתיב ויסרו לא הוה מוקמינן לא תלך רכיל לאזהרה דמוציא ש"ר אבל השתא דשמעינן דלקי מויסרו אנו צריכין למנולא אזהרה מוקמינן (ב) לאזהרה דלא ענש אלא אם כן הזהיר ונראה לר"ת דלוקה היינו מכת מרדות לכ"ע והא דקאמר רב פפא מאי לוקה ממון לא אתא לאיפלוגי אהא דמפרש דלוקה היינו מכת מרדות אלא דאינו נראה לו להעמיד ההיא דבעל לוקה ולא בעל אינו לוקה במלקות ממש דאין לו לשנות אינו

לוקה הואיל ומדרבנן מיהא לקי ועוד דאין נראה לו שיניח התנא לשנות מאה סלעים דכתיב צברא וישנה מלקות שאינו מפורש דבכל הנהו מתניתין דלעיל לא קתני מלקות גרידא אלא צהדי מאה סלע ואע"ג דלרצי יהודה בעלמא לאו שאין זו מעשה לוקין עליו ואפ"ה לא לקי צלא בעל הכא שאני דגלי קרא דלא לקי אלא דווקא כשבעל וא"ת לר' יהודה דאמר לוקין על לאו שאין זו מעשה אמאי אינטריך והיה אם צן הכות הרשע דצפרק קמא דסנהדרין (ד' י.) ובמכות (ד' ד: וס:) פריך ותיפוק ליה מלא תענה ומשני דהוה ליה לאו שאין זו מעשה וי"ל דלר' יהודה איכא לשנויי משום דהוי לאו שניתן לאזהרת מיתת צ"ד ועוד דהא דלוקין על לאו שאין זו מעשה מהכא הוא דקיימא ליה לר' יהודה בפ"ק דמכות (ד' ד:) כדאמרין התם דר' יהודה גמר ממוציא שם רע ועדים וזממין:

נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

אימור דשמעינן ליה כו'. כלומר ליכא למ"ד הכא אשתני קרבן משום שינויא דגופא מדלא מחייב להו ר"ש לנודע להם משנתמנו לאיתויי כדהשתא אלא פטורין לגמרי קאמר וטעמא דידיה משום דצעי ידיעה וחטאה צמד גופה: **דאזיל**

אימור דשמעינן ליה לר"ש דאזיל אף בתר ידיעה דאזיל בתר ידיעה ולא אזיל בתר חטאה מי שמעת ליה א"כ לייתי קרבן כי דהשתא משוח פר ונשיא שעיר האמר (ב) ליה ר' יוחנן לתנא תני תידון בסקילה ואמאי נערה המאורסה אמר רחמנא והא בוגרת היא א"ר אילעא אמר קרא יִהְיֶהנָּה הַנְּעֵרָה שְׁהִיחָה כְּבֵר אִ"ל רבי חנניא לרבי אילעא אי הכי מילקא נמי לילקי ומאה סלע נמי לישלם א"ל (ג) רחמנא ניצלן מדהאי דעתא אדרבה רחמנא ניצלן מדעתא דידך וטעמא מאי אמר רבי יצחק בר אבין ואיתימא רבי יצחק בר אבא זו מעשיה גרמו לה וזה עקימת שפתיו גרמו לו זו מעשיה גרמו לה כשהיא זנאי נערה זנאי וזה עקימת שפתיו גרמו לו אימת קא מיחייב ההוא שעתא וההיא שעתא בוגרת הואי ת"ר (ג) נערה המאורסה שזינתה סוקלין אותה על פתח בית אביה אין לה פתח בית האב סוקלין אותה על פתח שער עובדי כוכבים סוקלין אותה על פתח שער העיר ההיא (ובעיר שרובה עובדי כוכבים סוקלין אותה על פתח בית דין כיוצא ברבר אתה אומר יִהְיֶהעוֹבֵד עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים סוֹקְלִין אוֹתוֹ עַל שַׁעַר שַׁעֲבֵד בו ובעיר שרובה עובדי כוכבים סוקלין אותו על פתח בית דין מנא הני מילי דתנו רבנן יִשְׁעֶרְיָךְ זה שער שעבד בו אתה אומר שער שעבד בו או אינו אלא שער שנידון בו נאמר שעריך למטה ונאמר יִשְׁעֶרְיָךְ למעלה מה שעריך האמור למעלה שער שעבד בו אף שעריך האמור למטה שער שעבד בו דבר אחר שעריך ולא שערי עובדי כוכבים האי שעריך הא אפיקתיה אם כן לימא קרא שער מאי שעריך שמע מינה תרתי אשכחן עבודת כוכבים נערה המאורסה מנא לן א"ר אבהו גמר יפתח ימפתח ופתח משער ושער משעריך תנו רבנן המוציא שם רע לוקה ונותן מאה סלע רבי יהודה אומר ללקות לוקה מכל מקום מאה סלע בעל נותן לא בעל אינו נותן קא מיפלגי בפלוגתא דרבי אליעזר בן יעקב ורבנן והכי קאמר המוציא שם רע לוקה ונותן מאה סלע בין בעל בין שלא בעל כרבנן ר' יהודה אומר ללקות לוקה מ"מ מאה סלע בעל נותן לא בעל אינו נותן כר"א בן יעקב איכא דאמרי כולה כרבי אליעזר בן יעקב והכי קאמר יִהְמוּציא שם רע לוקה ונותן מאה סלע והוא שבעל רבי יהודה אומר ללקות לוקה מ"מ והתניא רבי יהודה אומר בעל לוקה לא בעל אינו לוקה אמר רב נחמן בר יצחק יִלּוּקָה (ז) מכת מרדות מדרבנן רב

דמלקות משום אזהרת לא תלך רכיל הוא ולאו שאין זו מעשה לוקין עליו: **אמר רב נחמן בר יאחק**. לוקה מ"מ דקאמר מכת מרדות דרבנן: ‏»‏

דאמר דאמר לוקין על לאו שאין זו מעשה אמאי אינטריך והיה אם צן הכות הרשע דצפרק קמא דסנהדרין (ד' י.) ובמכות (ד' ד: וס:) פריך ותיפוק ליה מלא תענה ומשני דהוה ליה לאו שאין זו מעשה וי"ל דלר' יהודה איכא לשנויי משום דהוי לאו שניתן לאזהרת מיתת צ"ד ועוד דהא דלוקין על לאו שאין זו מעשה מהכא הוא דקיימא ליה לר' יהודה בפ"ק דמכות (ד' ד:) כדאמרין התם דר' יהודה גמר ממוציא שם רע ועדים וזממין: ‏»‏

מסורת הש"ס

(א) [סנהדרין עא:].
(ב) [שבת פד: צ"ק סה:].
(ג) [מוספתא סנהדרין פ"א, ד] [שבת מ: יבמות נב. מיר כג. חולין קמא:].
(ד) [דברים יז, ו] [שם, ו] [דברים כב, ח] [סנהדרין עט:].
(ט) [ע"ש בחוקי ד"ה כי היכי וכו' כתבו באופן אחר].

‏»‏

תורה אור השלם

1. וְהוֹצִיאָהּ אֶת הַנֶּזֶקֶר אֶל פֶּתַח בֵּית אֲבִיהָ וְסָקְלָהּ אֲנָשִׁי עִירָה בְּאֲבָנִים וְמוֹתָהּ כִּי שָׁתָה נִבְלָה בִּישְׂרָאֵל לְנוֹת בֵּית אֲבִיהָ וּבִעֲרַת הָרָע מִקִּרְבָּהּ: דברים כב כא
2. וְהוֹצִיאָתָּ אֶת הָאִשָּׁה הַזֹּאת אוֹ אֶת הָאִשָּׁה הַזֹּאת אֲשֶׁר עָשָׂה אֶת הַדָּבָר הָרָע הַזֶּה אֶל שַׁעֲרֶיךָ אֶת הָאִשָּׁה אוֹ אֶת הָאִשָּׁה וְסָקְלָתָם בְּאֲבָנִים וְמוֹתָהּ: דברים יז ה
3. כִּי יִמָּצֵא בְּקִרְבְּךָ בְּאֶחָד שַׁעֲרֶיךָ אֲשֶׁר יִּי אֱלֹהֶיךָ נָתַן לְךָ אִישׁ אוֹ אִשָּׁה אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה אֶת הָרָע בְּעֵינָיו יִי אֱלֹהֶיךָ לְעֵבֵר בְּרִיתוֹ: דברים יז ב

4. וְאֵת קִלְעֵי הַחֲצֵר וְאֵת מִסְךְ פֶּתַח שַׁעַר הַחֲצֵר אֲשֶׁר עַל הַמִּשְׁכָּן וְעַל הַמִּזְבֵּחַ קִבֵּב וְאֵת מִיתְרֵיהֶם וְאֵת כָּל כְּלֵי עֲבֹדָתָם וְאֵת כָּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה לָהֶם וְעִבְדָּה: במדבר ד כו

‏»‏

הגהות הב"ח

(א) תו"ב ד"ה ר' יהודה וכו' מוקמינן ליה לאזהרה: